

מסורת הש"ס

(א) לקמן סגן: (ב) ג"ז שט גיטין עד: (ג) ונ"י רש"י כמובנת פט: ומוס' ב"ב ז: ד"ה מרן: (ד) לקמן כח: (ס) [מוספתא פ"ב ע"ש], (ז) [פ"ח ה"ן],

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלא לאו רבנן שמע מינה פליגי: (ב) שם ר' מאיר אומר אסור עד שמת: (ג) רש"י ד"ה וחסמים אומרים אף זה נודר יכול להמיר נדרו בעצמו שכיול לומר: (ד) ב"ר ד"ה כלום וכו' אסור אם כשזה אמר מפני כבודי וזה אומר מפני כבודך דכ"ע:

גליון הש"ס

גמ' א"ר רבי אליעזר בן יעקב זירוזין הוי: קשה לו דלמא מירי במעמיד דבריו עיין ברין לעיל דף כה ע"א וי"ע:

פירוש הרא"ש

אם אין אהא בא ונופל לבנך וכו'. דרך כבוד הוא שיקבל מתנה לבניו ולא לעצמו: שיא ע"פ חכם. ואין צריך שאלה אע"פ שכל פתח והטעה עוקר הנדר מעיקרו ואעפ"כ צריך שאלה תתם האי פתחא מוכחת טפי: והו' כבודי. לטעם מתנות: משום דא"ל לאו כלבא אמא. וכיון שיש טעם לנדר אמרינן לנדר ראיכוון: דמתבטלינא ביה. דכיון שהיה רוצה שיקבל ממנו מתנה מרובה מסתמא גם הוא נהנה ממנו הרבה: לאו מלתא אמא. ומסתמא ההנהו הרבה מתאר שמועב ממנו מתנה מרובה: ובינא הוא דאדריה לבומנא. המזומן ציקש למזמן שזמיניהו לסעודתו וא"ל אין נדר זה עליך דלזמנית ונא"ל המזומן למזמן מתדרי מוכסין אם לא אוכל אלף כי רצו להזמין גם לסעודה אחרת והוא חפץ יותר לאכול עם זה האיש וכהנ"ל לא היו נדרי זרוזין אלא לנדר גמור נחטונו שניהם: כוא לאו אפ' בקמייחא [לא בבתייחא]. אבל מהך ליכא למפשט דפליגי דשאני הכא כיון שאמר שאני נהנה לך בהאי פליגי רבנן משום דא"ל לאו כלבא אלא כו': והלכה בראב"י. ומסתמא אמתני' קאי אלמא פליגי והלכתא סומיה:

רש"י

הרי זה יכול. המודר להמיר נדרו בעצמו שלא ע"פ חכם שיכול לומר לו המודר כלום אמרת לימן לבני כך וכך אלא בשביל כבודי:

וזה כבודי. יותר שלא אקבל שאיני צריך וכבר הותר הנדר: מני אי

רבי אליעזר בן יעקב. אע"ג דלא

נדדרי זירוזין הוא: אלא לאו רבנן

היא. דסברי דלא הוי נדרי זירוזין

וש"מ פליגי: לעולם רבי אליעזר בן

יעקב היא. הא מתני': ומודה ר'

אליעזר בן יעקב בהאי דנדר הוי. ולא

זירוזין דודאי משום נדר ממס

קא"ל דאמר ליה לאו כלבא אלא כו':

וחכ"א אף זה. נודר יכול להמיר א)

שיכול לומר לו הריני מחזיק לך

טובה כאליו התקבלתי ממך לפיכך

אינו נדר: אי ר"א בן יעקב נדרי

זירוזין הוו. שמורזו ומדירו כדי שיתן

לו כך וכך אע"ג דלא אמר התקבלתי

הוי בטל דנדרי זירוזין הוו: אלא

לאו רבנן היא. דסברי דלא הוו

נדרי זירוזין אלמא פליגי: לעולם

ר"א בן יעקב היא. הא מתני':

ומודה. דהאי לא הוה נדרי זירוזין

אלא נדר ממס ולהכי אי אמר

התקבלתי לא הוי נדר: **משום דאמר**

ליה לאו מלכא כו': מני אי ר"א בן

יעקב נדרי זירוזין הוו. המדיר חבירו

שיאכל עמו ואפי' לא חלה מותר:

אלא לאו רבנן היא. ופליגי דלא

הוו נדרי זירוזין: **לעולם ר"א בן**

יעקב היא. ומודה דלאו נדרי זירוזין

הוו: מי סברס דאדריה מומנא.

דהיינו נדרי זירוזין: לא **ומינא הוא**

דאדריה למומנא דאמר ליה מומנס

לי כבודא אמר ליה אין נדר זה

קבל עליך וגדר וחלה הוא. המזומן

הא לא חלה הוי נדר גמור: יסר

על כן. על אותו שאמר במשנה אמר

ר"א בן יעקב האומר לחבירו קונם

שאיני נהנה לך כו'. והלא הקפיד

כנגדו. אף על גב שפירש לו

הכל ואע"פ שהקפיד כנגדו אף

אלו נדרי זירוזין ומותר: ולא

הודו לו חכמים. שיהא נדרי זירוזין:

אם אי אתה מתארח אצלי ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי כוס חמין והלה

הקפיד כנגדו י"אף אלו נדרי זירוזין ולא הודו לו חכמים לאו

לא אנטריך וככי האי הוא יכול לומר כן אבל אין הבנים סמוכים על שולחן אביהם הוי איפכא דלהרווחה ידיהו קמכוין וכל שאמרו הם

הרינו כאילו התקבלנו התינו הנדר ואילו אמר האב כן אין בדבריו כלום. וכתב הרשב"א ז"ל דדוקא בקיום מעשה שייך למימר הריני כאילו

התקבלתי דכיון שאפי' היה מקבל ממנו היה יכול להחזיר לו אף מעכשיו יכול לומר הריני כאילו התקבלתי והחזרתיוך דאפוכי מטראתא

למה לי אבל בצטול מעשה כגון שאמר נכסי אסורין עליך אם תלך למקום פלוני לא שייך למימר הכי לומר לו הרי הוא כאילו לא

הלכת שא"ל. ואיכא מאן דפליג שאפילו בענין זה יכול לומר כן שאותו תנאי עצמו לא אמרו מתחלה אלא להשלים רצונו שהיה רוצה שלא

ילך ועכשיו כיון שאינו חושש אם ילך אם לא ילך כבר נשלם רצונו: **מי סברס דאדריס מומנא לומינא ומינא אדריה למומנא**. כלומר

לאו כדס"ד שהמזמן הדיר למזומן דאי הכי אפי' בלא אונס שרי דנדרי זרוזין הוי אלא ומינא אדריה למומנא כלומר לבקשת המזומן נדר

המזמן דא"ל לא מוזמת לי לא תזמיניני לסעודתך א"ל אין כלומר כן אזמינך נדר זה עליך כלומר אסור נכסוך או נכסי על עצמך אם לא

תעשה כן וגדר המזמן וחלה הוא וכו' הלכך טעמא דחלה הוא הא לאו הכי נדרא הוי דליכא למימר לזרוחיה איכוון שהרי לא היה צריך לזר

אותו דאדרבה הוא בקש ממנו שזמיננו: יסר ע"כ אר"א בן יעקב. האי דאמר יתר ע"כ משום דהכא אע"ג דשייך למימר לאו כלבא

אנא שהרי הוא אסר הנאת המזומן על עצמו אם לא ירצה לקבל ממנו הנאה זו ומש"ה איכא למימר דבדוקא נדר אפילו הכי א"ר אליעזר

בן יעקב דנדרי זרוזין הן. ולפי פ"י זה חזינן השתא דמאי דדחינן לעיל דאפילו ראב"י מודה כל היכא דאיכא למימר לאו כלבא אנא דחויא

בעלמא היא ולאו קושטא דמלתא. ולאדיך פירושא דכתבינן לעיל דטעמא דלאו כלבא אנא משום דמפלגינן בין מתנה מרובה למתנה מועטת

האי יתר ע"כ דאמרין הכא לאו משום דלא חיישינן לטעמא דלאו כלבא אנא דהא כיון דמתנה מועטת היא לא שייך למימר הכי אלא

האי יתר על כן דקאמר משום דסד"א כיון דמייחד ואמר פת חמה וכוס של חמין דיווקא נדר ולא לזרוחי בעלמא קמ"ל דאף אלו נדרי זרוזין

ולפי פ"י זה אכתי קיימינן במאי דאמרין מעיקרא דכל היכא דאיכא למימר לאו כלבא אנא דהיינו במתנה מרובה אפי' ר"א בן יעקב מודה.

ודחינן לא צבתייחא כלומר צבתייחא הוא דפליגי רבנן אבל צקמייחא לא. ואיכא נכחי דגרסי ושמע מינה פליגי רבנן עליה שמע מינה:

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

ר"ן

כד.

יז א ב מיי פ"ח מהל' נדרים הל' יד סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רלג סעיף כ:

יח ג מיי פ"ד מהלכות נדרים הלכה א ופ"ג מהלכות שבעות הל' א טוש"ע י"ד סימן רלג סעיף יב:

יב ד ה טוש"ע שם ס"ג:

מוסף רש"י

זהו כבודי. שלא אטול ממך (לקמן סג). קונם שאחיה בהנה לי. קונם כהא עלך כל הנאה שמהנה ממני (גיטין עד). אף זה. אם רצה הסודר יכול להמירו משליו בלא שאלת התרת הכס, ואומר לו הריני כאילו התקבלתי ממך (שם) ויאמר לו המדיר הריני כאלו נתקבלתי מה שבקשתי ממך (לקמן סג). שני בנים היו לרבן תפאל ושם שניהם שוין אלא שהגדול קורין לו מר קטשה ולקטיר קורין לו מר יועקא (כתובות סג). ודחלה הווא. המדיר (לקמן סג).

תוספות

מי סברת דאדריה מומנא לומינא לא ובינא אדריה לבומנא אמר ליה מומנא לי אמר ליה אי. פירוש כן אתי רוצה לזמן אותך וא"ל ומינא למומנא דזר עלך שאתה מזומן לי וגדר פירוש נדר מומנא ואמר קונם פירות עלי אם אין אני מזומן אותך ולא הוי נדרי זירוזין משום דדוקא היכא שהמזומן מסרב ומזמן מפליר בו ומזורז לאכול משליו התם שייך נדרי זרוזין אבל כאן אין צריך לזר המזומן לאכול שהרי אדריכה המזומן מנקש מן המזמן שדור על כך שיזמנהו: יתר על כן אמר ר' אליעזר ב"י ואובל עיבו פת חמה. וא"מ מאי יתר על כן י"ל דהכי קאמר אע"ג דשייך לומר לאו כלבא אנא וא"מ והאמר לעיל דלא הוי זירוזין היכא דשייך לומר לאו כלבא אנא לכן נראה דאמר ליה קונם שאי אתה נהנה ממני לעולם אם אי אתה אוכל היום פת חמה והשתא לא שייך טעמא דלאו כלבא אנא ואשמעין דאע"ג דפי' לו פת חמה וכוס של חמין דמקפיד הוא טפי וסד"א דמתכוין לנדר אפי' שרי:

^[1]